

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1933 -
1934/2535

นายยงยุทธ เรืองเลิศศิลป์
บริษัทเค.แอนด์ ดี.พรีอเพอร์ตี ดี
เวลล์พเม้นท์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

กับพวก

จำเลย

นายदनัย ปัจจักษภักดี จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า จำเลยที่ 3 ได้นำเงินตามเช็คไปวางต่อสำนักงาน วางทรัพย์รวมทั้ง ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และได้แจ้ง ต่อเจ้าพนักงานขอสิทธิถอนการ วางทรัพย์ทั้งหมดไว้แล้ว ถือว่าคดีเลิกกัน โปรด งด การอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา จำหน่ายคดี ออกจากสารบบความ

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้วในวัน นัดฟังคำพิพากษา ศาลฎีกาและแถลงคัดค้านปรากฏตามรายงาน กระบวนพิจารณา (อันดับ 80)

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นส่งพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ ในสำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษจำคุกสำนวน ละ 1 ปี คำเบิกความของจำเลยที่ 3 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอย่างมากปราณีลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 3 สำนวนละ 8 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 3 ฎีกา (อันดับ 71 แผ่นที่ 2)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังก่อนอ่าน จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้งดการอ่าน(อันดับ 72) ศาลชั้นต้นนัดพร้อมเพื่อสอบถามถึงวันนัดผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้านคำร้อง ของ จำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป (อันดับ 75)

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 76)

ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ก่อนอ่าน จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79) สำเนาให้ทนายโจทก์ทั้งสามทนายโจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยให้ส่งสำนวนและคำพิพากษากลับคืนศาลฎีกา เพื่อวินิจฉัยตามคำร้อง ของ จำเลยที่ 3 และคำคัดค้านของทนายโจทก์ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยที่ 3 ได้นำเงินตามเช็คทั้งสองสำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์กลางเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสามผู้เป็นเจ้าของนี้ โดยอ้างว่าโจทก์ทั้งสามบอกปิดไม่ยอมรับชำระหนี้ และจำเลยที่ 3 ได้แสดงต่อสำนักงานวางทรัพย์กลางว่าตนยอมสละสิทธิที่จะถอนโจทก์ทั้งสาม คัดค้านเพียงว่า

ศาลฎีกาเคยมีคำสั่งว่าหนี้ตามเช็คยังไม่สิ้นผล ผูกพันโดยเด็ดขาด คดีจึงยังไม่เลิกกัน โดยมีได้โต้แย้งการ วางทรัพย์ดังกล่าว คดีจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ได้วางทรัพย์ อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสามผู้เป็น เจ้าหนี้แล้ว จำเลยที่ 3 ย่อมหลุดพ้นจากหนี้ตามเช็คนั้นตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331 อันเป็นหนี้ที่ได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ถือว่าคดีเลิกกันตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ ให้จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยที่ 3 ได้นำเงินตามเช็คทั้งสองสำนวนพร้อมด้วย ดอกเบี้ยไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์กลางเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสามผู้เป็นเจ้าหนี้ โดยอ้างว่าโจทก์ทั้งสามบอกปิดไม่ยอมรับชำระหนี้ และจำเลยที่ 3 ได้แสดงต่อสำนักงานวางทรัพย์กลางว่าตนยอมสละสิทธิที่จะถอนโจทก์ทั้งสาม คัดค้านเพียงว่าศาลฎีกาเคยมีคำสั่งว่าหนี้ตามเช็คยังไม่สิ้นผล ผูกพันโดยเด็ดขาด คดีจึงยังไม่เลิกกัน โดยมีได้โต้แย้งการ วางทรัพย์ดังกล่าว คดีจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ได้วางทรัพย์ อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสามผู้เป็น เจ้าหนี้แล้ว จำเลยที่ 3 ย่อมหลุดพ้นจากหนี้ตามเช็คนั้นตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331 อันเป็นหนี้ที่ได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ถือว่าคดีเลิกกันตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ ให้จำหน่ายคดี

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ